# EFECTOS DE LAS REGLAS FISCALES SOBRE LA DISCIPLINA FISCAL DE LOS DEPARTAMENTOS

Memoria de grado para optar por el título de Economista

JENNIFER ALEXANDRA LENIS SÁNCHEZ[1]

Mayo, 2008

Resumen

Al final de la década de los años 90 surgieron diferentes leyes que intentaban frenar el acelerado ritmo del endeudamiento de las entidades territoriales departamentales. La Ley 358 de 1997 estableció un límite del 80% a la relación gastos de funcionamiento e ingresos corrientes de libre destinación de los gobiernos centrales departamentales; mientras que la Ley 617 de 2001, de acuerdo a la categoría de cada departamento, fijó un tope para el saldo de la deuda como proporción de los ingresos corrientes de libre destinación. El presente documento, a partir de un análisis detallado de las cifras fiscales disponibles y una estimación para datos panel, presenta evidencia del impacto significativo en la reducción de los indicadores de Ley a partir de la entrada en vigencia de cada una de estas Leyes.

*Palabras Clave:* deuda pública, gastos de funcionamiento, gobiernos centrales departamentales.

[1] Estudiante de Economía de la Universidad de los Andes. J-lenis@uniandes.edu.co

*Clasificación JEL*: H62, H63.

# INTRODUCCIÓN

A finales de la década de los noventas y comienzos de la década de los ochenta, un número importante de entidades territoriales estaban sobre-endeudados y el gobierno central se vio forzado a hacer operaciones de salvamento, condicionados a que las entidades llevaran a cabo programas de desempeño. En ese período el Gobierno Nacional promovió la expedición de leyes buscando la disciplina fiscal y la eficiencia del gasto público de los municipios y departamentos: la ley 358 de 1997 para garantizar sostenibilidad de la deuda; la ley 617 de 2000 para controlar los gastos de funcionamiento y la ley 819 de 2003 de responsabilidad fiscal. A la fecha no se ha hecho una evaluación agregada de los resultados de estas políticas en las entidades territoriales, con excepción de Restrepo y Álvarez (2005), que evalúan los primeros tres años de la aplicación de la ley 617 de 2000.

El objetivo de este artículo es determinar los resultados de la aplicación de estas tres leyes sobre las finanzas públicas de los departamentos, en el control de los gastos de funcionamiento y en el endeudamiento. Estas leyes imponen reglas de diferente tipo a los departamentos, con el objeto de racionalizar el gasto y garantizar la disciplina fiscal. Las reglas fiscales han sido cuestionadas por varios autores por su inefectividad y por su rigidez frente a las necesidades de una política económica anti cíclica. Sin embargo, hay evidencia en América Latina que han sido bastante efectivas cuando son aplicadas a gobiernos sub nacionales. De manera, que es importante conocer cuál ha sido su efectividad en su aplicación en Colombia diez años después de la expedición de la primera de estas leyes.

Trabajos previos han evaluado el desempeño fiscal de los departamentos en los primeros años de la aplicación de estas leyes para el caso de los gastos de funcionamiento. El Ministerio de Hacienda hace un ejercicio contable para los primeros tres años de la aplicación de la ley. Primero examina el efecto de la reducción de los salarios en las entidades territoriales con motivo de la categorización introducida por la ley 617 de 2000. El ejercicio es contable en el sentido de estimar los efectos en los gastos de funcionamiento como resultado de la disminución de los salarios, bajo el supuesto de que no hay aumento en la planta de personal. Este ejercicio es ilustrativo del impacto que podría tener la ley 617 sobre los gastos de funcionamiento, pero no está referido a los hechos. En la realidad, a pesar de estas reducciones en los salarios, algunas entidades territoriales sobrepasaron los techos fijados por esta ley, lo que le significó pasar a una categoría inferior y elevar el techo.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público realiza anualmente una evaluación del desempeño fiscal de los departamentos, pero no ha realizado una evaluación de la aplicación de estas leyes para todo el período. En este trabajo se amplía el período de evaluación y se extiende al desempeño de la deuda de los departamentos para dos

indicadores importantes de desempeño fiscal, como son la deuda y la composición del gasto.

La evaluación contiene un componente descriptivo y la estimación de un modelo econométrico, en el cual se busca establecer el efecto de las leyes sobre el comportamiento de los dos indicadores mencionados, teniendo en cuenta la situación de los departamentos en el momento de la expedición de las leyes y el efecto de variables adicionales. Para las estimaciones de los efectos de la ley 617 de 2000 se tuvieron en cuenta indicadores económicos, sociales y regionales para establecer patrones de comportamiento y formular hipótesis.

Para las estimaciones del efecto de la ley 617 de 2000 se utilizaron los indicadores de la Contraloría General de la República para el período 2000-2007. La estimación de los efectos de la ley 358 de 1997 y 819 de 2008 se hace de manera conjunta, teniendo en cuenta que la ley 819 complementa la ley 358 y tiene el mismo objetivo esencial.

El documento está organizado de la siguiente manera. En la primera sección se presenta un marco conceptual, en donde se explican los objetivos y la lógica de las reglas fiscales y las condiciones requeridas para su efectividad. Aunque el artículo está centrado en el análisis de los resultados de la aplicación de reglas fiscales en los departamentos de Colombia, se consideró importante presentar el marco conceptual que inspira esta política y su efectividad. En la segunda parte se analiza el contenido de las leyes y el contexto en que fueron expedidas. En la tercera parte se presenta una síntesis de los principales trabajos que se han hecho en Colombia sobre los resultados de la aplicación de reglas fiscales y la experiencia de América Latina. En la cuarta parte se hace un análisis empírico, el cual tiene un componente descriptivo y uno basado en el análisis de regresión. Finalmente, se presentan las conclusiones.

# 1. MARCO CONCEPTUAL

Una regla fiscal es restricción de largo plazo sobre la política fiscal en términos de indicadores de desempeño, tales como el déficit, la deuda y el gasto o de procedimientos presupuestales. El objetivo de las reglas fiscales es promover un manejo sano y sostenible de las finanzas públicas y generar credibilidad en la política fiscal.

Las reglas de política económica son fórmulas que se aplican por períodos de tiempo largo, con independencia de las circunstancias económicas y políticas de cada momento. Por el contrario, la política económica es discrecional cuando las autoridades deciden el uso de los instrumentos de política, de acuerdo con su evaluación de la situación en cada momento. Bajo ciertas condiciones, las reglas de política han sido consideradas superiores al manejo discrecional, cuando la regla es el resultado de un proceso de optimización en el cual se consideran muchos períodos al tiempo, contrario al manejo discrecional en donde el proceso optimización es período a período, sin tener en cuenta los efectos sobre las expectativas de los agentes económicos y sus

resultados sobre los ejercicios de optimización para los períodos siguientes. En el caso de la política monetaria el manejo discrecional genera un sesgo inflacionario, y en el de la política fiscal, hacia el déficit y el endeudamiento[2].

Las reglas de política económica han sido criticadas porque restan flexibilidad a la política económica (contra cíclica) y disminuyen la transparencia de las cuentas del sector público. Sin embargo, la primera crítica hace referencia a las reglas de política que omiten un componente contra cíclico, pero es perfectamente concebible una regla fiscal en donde la fórmula contenga este componente, como es el caso de la propuesta de McCallum (1989) de una regla de política monetaria en donde la oferta de dinero es una función conocida de una variable que refleja el estado de la economía. En relación con la segunda crítica podría decirse que cualquier restricción a los agentes económicos genera prácticas evasivas, lo cual no necesariamente implica la pérdida total de efectividad de la política[3]. De manera que este último debate está relacionado con la efectividad de diferentes tipos de reglas y del sistema de control al cumplimiento.

La efectividad de las reglas fiscales depende de que se cumplan varias condiciones, principalmente simplicidad, permanencia, consistencia y obligatoriedad (Lozano et al, 2008). La simplicidad se refiere a la facilidad de aplicación e interpretación. La obligatoriedad implica la expedición de leyes o normas que incluyan sanciones efectivas por incumplimiento.

Una de las principales limitaciones de las reglas fiscales es la dificultad para determinar su cumplimiento, como resultado de la amplia variedad de formas de evasión existentes y de los incentivos permanentes para crear nuevas. Al examinar la experiencia de las restricciones fiscales cuantitativas impuestas en programas de ajuste del FMI y de la Unión Europea, Easterly (1998) considera que muchos de los denominados ajustes fiscales han sido una ilusión. Esto sucede cuando los déficits fiscales menores dejan inalterada el valor neto del gobierno. De manera, que una medida más apropiada del déficit es el cambio en los activos totales del gobierno, menos sus pasivos, incluyendo en estos últimos los pasivos implícitos. Otra forma de evasión de las reglas es el traslado de gastos de las entidades controlados a entidades y empresas no controladas[4]. Todas estas prácticas podrían mostrar el cumplimiento de las reglas fiscales durante un gran número de años, sin que necesariamente se haya producido un ajuste fiscal, o al menos, no en las magnitudes señaladas por las cifras oficiales.

En este sentido, es importante la manera en que son definidas las reglas fiscales. Por ejemplo, un techo de deuda pública puede ser obtenido mediante la venta de activos del sector público, con lo cual el valor neto del sector público queda intacto. Igualmente, las entidades públicas podrían cumplir los límites de deuda aplazando el pago de

[2] Braun y Tomassi (sin fecha)

[3] Es el caso por ejemplo, de las normas tributarias que inducen prácticas contables orientadas a la evasión, pero esto no implica una pérdida total de efectividad de estas normas.

[4] En sus informes sobre viabilidad fiscal de los departamentos advierte sobre los riesgos de esta práctica, observada en los departamentos y municipios desde la expedición de las leyes de responsabilidad fiscal.

obligaciones no registradas explícitamente como deuda pública[5]. Un control a los gastos de funcionamiento, puede implicar un traslado de los mismos gastos a los renglones de inversión. De la misma manera, la efectividad del cumplimiento de la ley depende de la estandarización de las prácticas contables y de organismos del estado responsables de vigilar estas prácticas, interesados y capacitados[6]. En efecto, una de las dificultades para que el control sea efectivo se presenta cuando los responsables del control son nombrados por los controlados.

# 2. LAS LEYES DE AJUSTE FISCAL TERRITORIAL

La ley 358 de 1997 inició un proceso de intervención del nivel central en los municipios y departamentos, con el propósito de garantizar la transparencia, la disciplina fiscal y la racionalización de los gastos[7]. La ley 617 de 2000 estableció límites a los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales[8] y la ley 819 expidió normas de responsabilidad fiscal e introdujo restricciones adicionales a las decisiones fiscales de estas entidades.

## 2.2. Ley 358 de 1997

La expedición de la ley 358 de 1997 fue una respuesta de la Nación al elevado crecimiento de la deuda territorial en relación con sus ingresos en la década del noventa. Algunas entidades territoriales empezaron a mostrar dificultades para cumplir sus obligaciones y a juicio del gobierno nacional y de analistas las tendencias del endeudamiento podrían conducir a una crisis generalizada, con efectos adversos sobre las finanzas públicas nacionales y sobre el sistema financiero.

Las entidades territoriales registraron déficits sistemáticos desde la segunda mitad de la década del ochenta, como se muestra en la Tabla 1.

[5] Un reconocimiento de esta dificultad es la estimación de la DAF de la capacidad real de pago de las entidades territoriales, teniendo en cuenta obligaciones no registradas formalmente como deuda pública.

[6] Un documento Duff and Phelps (2008) muestra las dificultades para evaluar la situación fiscal de las entidades territoriales, como resultado de la ausencia de una estandarización en la presentación de la información contable y presupuestal.

[7] La disciplina fiscal implica evitar las crisis financieras de las entidades territoriales y apoyar el crecimiento y la estabilidad económica. La racionalización de gastos, se entendió en las normas colombianas como el cambio en la composición del gasto en favor de la inversión.

[8] Según la Constitución de 1991, las entidades territoriales, son principalmente departamentos y municipios (excluye las empresas y las entidades descentralizadas).

## Tabla 1. Déficit o superávit como porcentaje del PIB nacional.

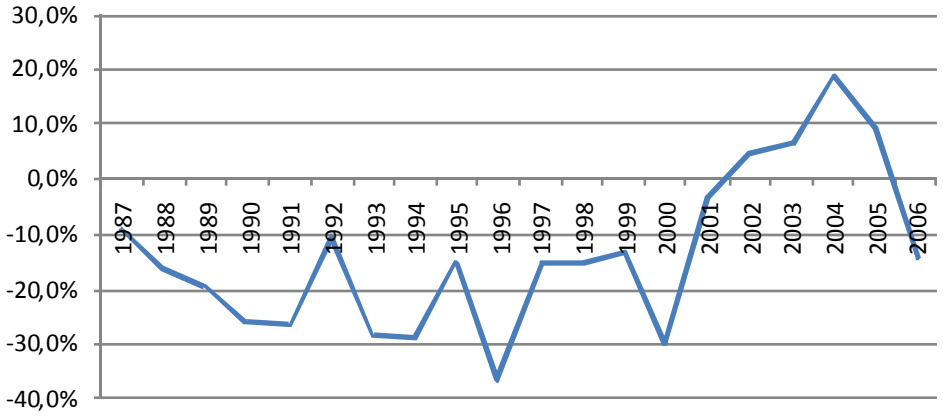
Gobierno Nacional y Gobiernos Subnacionales
Déficit o superávit como porcentaje del PIB nacional

| | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | Promedio Anual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gobierno nacional central | -0.47 | -1.45 | -1.66 | -0.76 | -0.22 | -1.7 | -0.7 | -1.4 | -2.3 | -3.7 | -3.7 | -4.9 | -6.79 | -2.29 |
| Gobiernos centrales municipales | -0.07 | -0.14 | -0.18 | -0.24 | -0.26 | -0.12 | -0.33 | -0.33 | -0.19 | -0.5 | -0.24 | -0.26 | -0.33 | -0.25 |
| Gobiernos centrales departamentales | -0.15 | -0.27 | -0.12 | -0.02 | -0.15 | -0.14 | -0.32 | -0.24 | -0.02 | -0.32 | -0.39 | -0.21 | -0.27 | -0.2 |
| Gobierno central regional /1 | -0.23 | -0.41 | -0.3 | -0.27 | -0.41 | -0.26 | -0.65 | -0.57 | -0.21 | -0.82 | -0.63 | -0.47 | -0.6 | -0.45 |

1/ Incluye gobiernos centrales departamentales y gobiernos centrales municipales.
Fuentes: Banco de la República. Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Tomado de Iregui, Ramos y Saavedra (2001)

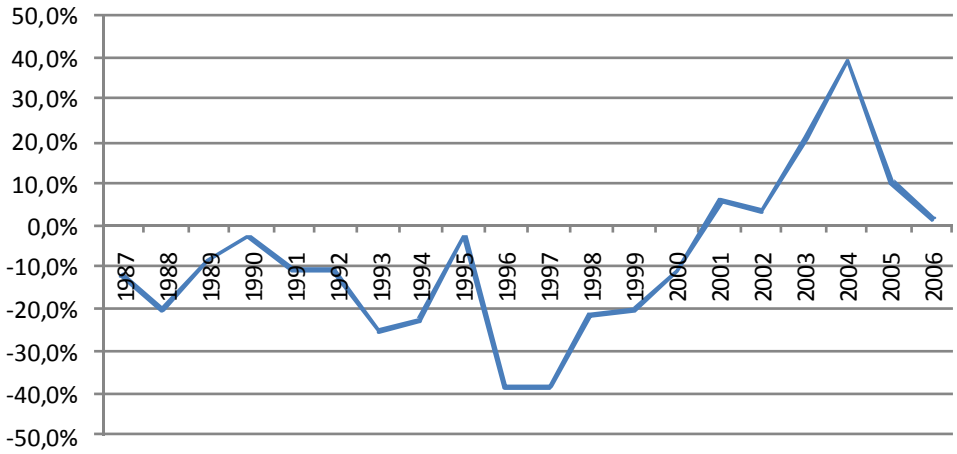
Expresando el déficit como porcentaje de los ingresos tributarios se puede apreciar más claramente la tensión financiera acumulada entre 1987 y 1996 en los departamentos y municipios (ver Gráficos 1 y 2).

## Gráfico 1. Ingresos tributarios como porcentaje del balance fiscal de los municipios.




Fuente: Calculado con base en datos del Banco de la República.

**Gráfico 2. Ingresos tributarios como porcentaje del balance fiscal de los departamentos.**



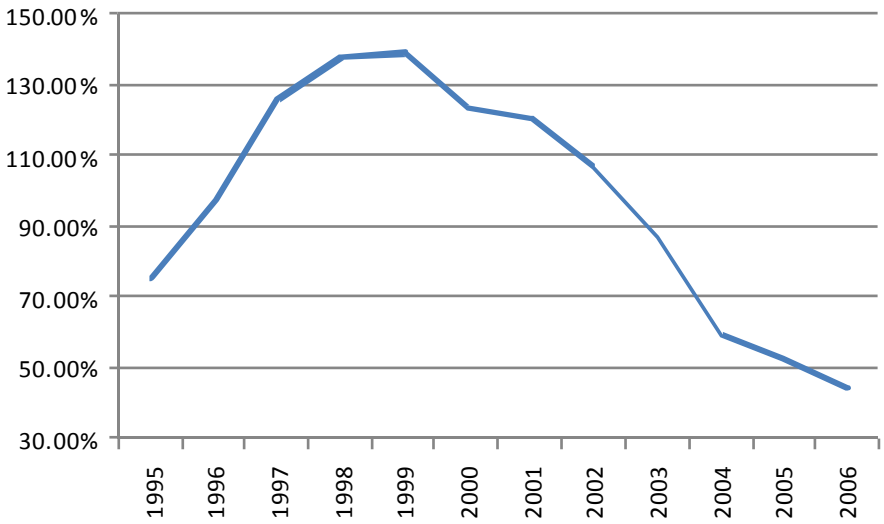

Fuente: Calculado con base en datos del Banco de la República.

Estos déficits se reflejaron en una elevada tasa de crecimiento de la deuda pública de las entidades territoriales. La deuda de los municipios capitales del país creció a una tasa promedio anual de 38.7% en el período 1991 y 1999[9].

En el caso de los departamentos esta situación se reflejó en un aumento del saldo de la deuda, expresada como porcentaje de sus ingresos tributarios hasta el año 1999 (Gráfico 3).

[9] Exposición de Motivos de la ley 358 de 1997.

**Gráfico 3. Saldo de la deuda pública interna de los departamentos como porcentaje de sus ingresos tributarios.**




Fuente: Calculado con base en datos del Banco de la República y Contraloría General de la República.

Los siguientes aspectos de la estructura de los ingresos de las entidades territoriales permiten comprender la importancia del problema: a) los ingresos tributarios de las entidades territoriales representan una proporción baja del PIB; b) los ingresos tributarios de libre disponibilidad son una proporción baja de los ingresos tributarios totales, especialmente en el caso de los departamentos; c) déficits fiscales persistentes tienden a aumentar la deuda pública y a reducir los recursos de libre disponibilidad (como resultado del pago de intereses); d) aumentos en la deuda pública con respecto a los ingresos de libre disponibilidad hacen más vulnerables las finanzas de los departamentos (por ejemplo, frente a subidas en las tasas de interés, una recesión o un cierre en los mercados de crédito).

A lo anterior se agrega que las entidades territoriales no tienen autonomía para establecer sus tributos, puesto que esta es una facultad del Congreso de la República. Sin embargo, en este aspecto los municipios tienen más posibilidades que los departamentos para hacer ajustes en sus ingresos con el fin de pagar sus obligaciones, mediante ajustes en las tarifas de sus principales impuestos, dentro de los rangos establecidos por la ley (ver Rincón et al, 2002). Los ingresos de los departamentos provienen principalmente de impuestos al consumo y rentas cedidas por la Nación y los aspectos esenciales de estos ingresos (tarifas, bases gravables, causación) y procedimentales están determinados por el nivel nacional.

Las condiciones de la economía colombiana y la Constitución Política de 1991 parecen haber influido en el crecimiento de la deuda pública territorial en la década del noventa: un aumento en la tasa de crecimiento del PIB entre 1992 y 1995; un aumento de la

oferta de crédito, facilitado por la liberalización financiera y el ingreso de capitales externos[10], la elección popular de alcaldes y gobernadores (la primera en 1986 y la segunda, con la Constitución Política de 1991. Las decisiones de endeudamiento de las entidades territoriales se hicieron en un período de confianza en la economía colombiana y de crecimiento cíclico de los ingresos fiscales, lo cual pudo haber aumentado la disposición a prestar de los banqueros. De otra parte, la elección popular de alcaldes y gobernadores aumentó la autonomía de las autoridades municipales y departamentales en la determinación de sus políticas de gasto y de endeudamiento.

Uno de los factores de crecimiento acelerado del gasto de las entidades territoriales en la década del noventa fue el aumento de la carga por concepto de obligaciones pensionales. La maduración del sistema de pensiones que se reflejó en el rápido aumento del número de pensionados a cargo de las entidades territoriales, que no contaban con reservas. Las universidades, hospitales públicos y otras empresas municipales y departamentales acumularon una carga pensional insostenible y trasladaron parte de sus obligaciones a la Nación y a las administraciones centrales de los municipios y departamentos.

En el pasado, las entidades del sector público podían aplazar indefinidamente el cumplimiento de sus obligaciones con los pensionados, lo cual permitía presentar durante períodos largos una situación fiscal mejor de la real. La Constitución Política introdujo herramientas para que los pensionados reclamaran sus derechos por la vía judicial (esta es una de las razones por las cuales ha aumentado el componente de sentencias judiciales en el presupuesto de las entidades públicas)[11]. Después de la expedición de la ley 100 de 2003, los funcionarios de las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas aportan a fondos de pensiones independientes de las administraciones públicas, pero estas mantienen obligaciones de bonos pensionales, pensionados anteriores a la aplicación de esta ley, cuotas partes pensionales y cuotas partes de bonos pensionales.

En este contexto, el gobierno nacional elaboró y presentó el proyecto de ley para limitar el endeudamiento de las entidades territoriales. Esto ocurrió antes de que la economía colombiana mostrara signos claros de desaceleración y cuando aún no había manifestaciones claras de dificultades en el sistema financiero, salvo las de las derivadas de las deudas de las entidades territoriales.

La ley 358 decreta que el endeudamiento de las entidades territoriales: a) no debe exceder su capacidad de pago y b) debe ser sostenible. La capacidad de pago fue definida como el flujo mínimo de ahorro operacional que permita cumplir el servicio de la deuda en todos los años, dejando un remanente para la inversión[12]. La fórmula específica para el cálculo de este indicador, según esta ley es:

[10] Para una explicación sobre el papel del endeudamiento en el auge y caída de la economía colombiana en la década del noventa del siglo pasado, véase Echeverry (2002).

[11] Para un examen de los efectos de la Constitución sobre el gasto público, véase Gandour (2008).

[12] Ley 358 de 1997.

$$Capacidad\ de\ pago = \frac{\text{intereses}}{\text{ahorro operacional}} \leq 40\%$$

*Ahorro operacional = ingresos corrientes – gastos de funcionamiento – transferencias pagadas por las entidades territoriales*

De otra parte, según esta ley, la deuda es sostenible cuando en todo momento el saldo de la deuda no excede el 80% de los ingresos corrientes. En una fórmula, esta idea se expresa así:

$$\frac{\text{Saldo de la deuda}}{\text{Ingresos corrientes}} \leq 80\%$$

Para disminuir las posibilidades de evasión en su cumplimiento, la ley define de manera general los ingresos y los gastos admisibles en los cálculos de los indicadores de capacidad de pago y sostenibilidad y los procedimientos de cálculo. Para la determinación de la capacidad de pago, los ingresos corrientes incluyen los tributarios y no tributarios, teniendo en cuenta que dentro de estos últimos se incluyen las regalías, las compensaciones monetarias efectivamente recibidas, las transferencias nacionales, las participaciones en las rentas de la nación, los recursos del balance y los rendimientos financieros. Dentro de los ingresos corrientes se descuentan los activos, inversiones y rentas que respaldan procesos de titularización. Los gastos de funcionamiento deben incluir salarios, honorarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad de gastos, aun cuando estos hayan sido presupuestados como inversión. Los intereses incluyen los pagados y los causados, incluyendo los del crédito que se espera contratar en la vigencia.

Para evaluar la sostenibilidad, los ingresos de la vigencia presente son iguales a los de la vigencia inmediatamente anterior, ajustados con la meta de inflación del Banco de la República. El saldo de la deuda en la vigencia presente es igual al saldo de los créditos antiguos más los créditos que se espera desembolsar en la vigencia[13].

Una regla adicional establecida por esta ley consiste en que las operaciones de crédito público solamente son admitidas para el financiamiento de la inversión. De este modo, las transferencias, los gastos de personal, los gastos generales y el servicio de la deuda debe ser financiado con otros recursos.

El Decreto 696 de 1998, reglamentario de la ley 358 de 1997, precisa los renglones de ingresos que no se deben tener en cuenta para la determinación de los ingresos: 1) los recursos de cofinanciación, 2) el producto de las cuotas de fiscalización percibidos por los órganos de control fiscal, los ingresos percibidos a favor de terceros que por mandato legal o convencional, las autoridades fiscales estén encargadas de administrar, recaudar o ejecutar; 3) los activos, inversiones, o rentas titularizadas; 4) el producto de los procesos de titularización; 5) los recursos del SGO de educación y

[13] Por lo general, los créditos de vigencias anteriores se amortizan en la vigencia presente, de manera que el saldo de estas deudas disminuye durante el año.

salud; 6) el producto de la venta de activos fijos; y 7) los excedentes financieros de las entidades descentralizas transferidos a la administración central.

Este decreto define las operaciones de crédito público como:

"*los actos contratos que tengan por objeto dotar a las entidades territoriales de recursos con plazo para su pago superior a un año, así como los actos o contratos análogos a los anteriores"; así como los actos o contratos mediante los cuales las entidades territoriales actúen como deudoras solidarias o garantes de obligaciones de pago y aquellas relacionadas con operaciones de manejo de deuda pública*"

El decreto permite el endeudamiento de corto plazo para el financiamiento de gastos distintos de la inversión, cuando sea cancelado dentro de la misma vigencia fiscal. Igualmente, faculta al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para fijar el porcentaje de las obligaciones contingentes de las entidades territoriales que deban ser sumadas al saldo de la deuda. Sin embargo, hasta la fecha esto no ha sucedido, y no hay ninguna referencia a este ajuste en los Informes de Viabilidad Fiscal de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda.

La función de los indicadores de capacidad de pago y sostenibilidad es determinar cuándo las entidades territoriales pueden emprender nuevas operaciones de crédito público sin autorización de la Nación. Cuando estas operaciones llegan a superar estos límites durante la vigencia presente, la operación requiere autorización de la Nación. De esta manera, eventualmente los límites podrían ser superados sin generar un incumplimiento de la ley, particularmente cuando los ingresos de la vigencia presente son inferiores a las estimaciones de la ley, y cuando la Nación autoriza el endeudamiento.

## 2.3. Ley 617 de 2000

El objetivo principal de la ley 617 de 2000 es la racionalización de gasto de las entidades territoriales, mediante el control de los gastos de funcionamiento. De acuerdo con la exposición de motivos de esta ley, para el año 2000, las decisiones de gasto estaban separadas de las decisiones de ingresos y las entidades territoriales tenían libertad para financiar gastos corrientes con cualquier fuente de ingresos. Como resultado, en algunos departamentos los gastos corrientes excedían bastante sus ingresos corrientes, como son los casos de Santander (209%), Magdalena (188%) y Guainía (166%).

La ley 617 de 2000 establece límites a los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales. Fija un techo para los gastos de funcionamiento como porcentaje de los ingresos de libre disponibilidad de la entidad territorial, con porcentajes diferentes según la categoría a la que pertenece. Define cinco categorías en función de la población y de los ingresos totales, en donde las entidades territoriales de mayor categoría son las que tienen mayor población e ingresos. Para los departamentos, los techos de los gastos de funcionamiento aumentan en relación directa con la categoría, así:

Especial 50%

Primera: 55%

Segunda: 60%

Tercera y cuarta: 70%

La ley 617 de 2000 fija límites para la remuneración de diputados, concejales, alcaldes, gobernadores, contralores, personeros y para los gastos de funcionamiento y los gastos totales de Asambleas, Concejos, Contralorías y Personerías, de acuerdo con la categoría de los departamentos. Igualmente, establece las condiciones para la supresión obligatoria de las contralorías en municipios y distritos y restricciones para el destino de las siguientes rentas a gastos de funcionamiento: a) la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación b) ingresos percibidos a favor de terceros; c) los recursos del balance, conformados por los saldos de apropiación financiados con recursos de destinación específica; d) los recursos de cofinanciación; e) las regalías y compensaciones sobre recursos naturales no renovables; f) las operaciones de crédito público, salvo las excepciones de ley; g) la sobretasa al ACPM; h) otros aportes y transferencias de destinación específica con carácter transitorio; i) los rendimientos financieros de destinación específica.

Para evitar que las empresas representen una carga para las finanzas territoriales, la ley prohíbe las transferencias del sector central distintas de las fijadas por la ley o para la constitución de empresas, los aportes o los préstamos directos o indirectos a empresas de licores, loterías y las instituciones financieras de su propiedad o en donde tengan participación mayoritaria.

Para inducir el cumplimiento, la ley define sanciones a las entidades territoriales por incumplimiento de los límites señalados. Estas sanciones incluyen el cambio de categoría[14] y el condicionamiento de los apoyos del nivel central, así como sanciones a los funcionarios responsables.

## 2.4. Ley 819 de 2003

El proyecto de ley que se convirtió en la ley 819 de 2003 hacía parte del paquete de reformas estructurales acordadas con el FMI[15] en el año 2000 para mejorar el desempeño fiscal del país en el largo plazo y recuperar la senda de crecimiento económico elevado y sostenido[16], mediante la introducción de reglas fiscales y de la

[14] El paso a una categoría más alta trae, entre otros efectos, una reducción de gastos de los organismos de control y una reducción de la remuneración de los funcionarios del más alto nivel de la administración y de los diputados.

[15] Acuerdo de Extendido de Colombia con el Fondo Monetario Internacional, Memorando Técnico de Entendimiento, 3 de diciembre de 1999, www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/pdf/ACUERDO_FMI.PDF. El compromiso inicial fue presentar el proyecto de ley en junio de 2002.

[16] Proyecto de ley 230 de 2002.

expedición de normas para mejorar los procesos de planeación financiera y la transparencia en el manejo e interpretación de las cifras fiscales[17].

El objetivo de esta ley es introducir reglas fiscales a las entidades territoriales con el fin de garantizar la sostenibilidad fiscal de largo plazo; asegurar la credibilidad interna y externa de la política económica, y evitar los efectos negativos de contagio entre los diferentes niveles de gobierno. En la exposición de motivos del proyecto de ley, el gobierno considera que una situación fiscal es sostenible cuando garantiza permanentemente el pago de las obligaciones contraídas por el gobierno, sin causar desórdenes macroeconómicos.

La adopción de las reglas fiscales de la ley 819 de 2003 busca aumentar la credibilidad en las políticas de los gobiernos sobre la política fiscal y sus efectos macroeconómicos, lo que se supone aumenta la confianza de los inversionistas. Cuando este proyecto de ley comenzó a prepararse en el año 1999, la economía colombiana atravesaba la peor crisis en muchas décadas, y los inversionistas percibían elevados riesgos en la colocación de sus recursos en América latina[18], como resultado del contagio de la crisis asiática y de los desequilibrios macroeconómicos y de las finanzas públicas de algunos países del área, entre ellos Colombia[19].

A presentar la exposición de motivos el gobierno consideró la necesidad de adoptar reglas para evitar los efectos de contagio de la desconfianza en una entidad territorial hacia otras entidades territoriales. La irresponsabilidad fiscal de una entidad territorial puede encarecer el endeudamiento de las demás entidades territoriales, como suele ocurrir en las economías en desarrollo en el nivel internacional. No hubo consideraciones sobre los problemas de riesgo moral y la tragedia de los comunes a las que hacen referencia diferentes autores.

Las normas de transparencia y responsabilidad fiscal dictadas por la ley 819 de 2003, pueden considerarse un complemento de las normas sobre capacidad de endeudamiento y de sostenibilidad fiscal de la ley 358 de 1997. Esta ley obliga a las entidades territoriales, de categorías especial hasta la cuarta[20], a elaborar marcos fiscales de mediano plazo para un horizonte de diez años, en donde se especifiquen metas de superávit primario y niveles de endeudamiento compatibles con la sostenibilidad de la deuda pública. La ley no fijó reglas numéricas para contar con la flexibilidad necesaria para responder al ciclo económico y en la determinación de los niveles de endeudamiento, sin superar los techos de la ley 358 de 1997[21].

Las reglas de transparencia introducidas por la ley 819 de 2003 están dirigidas a mejorar la información fiscal de las entidades territoriales. Esta ley exige que el marco

---

[18] El programa de ajuste de Colombia con el FMI de 1999 y los siguientes hicieron un fuerte énfasis en el ajuste de las finanzas del sector público no financiero. En las reformas estructurales del Acuerdo de 1999 se incluyó la presentación del gobierno nacional al Congreso de la República de una ley de responsabilidad fiscal.

[19] En la Exposición de Motivos se afirma que "los spreads de la deuda pública externa de Colombia aumentaron 726 puntos, al pasar de 135 en febrero de 1997 a 861 puntos básicos en noviembre de 2000.

[20] Induye los municipios y departamentos hasta la cuarta categoría definidos por la ley 617 de 2000.

[21] Exposición de motivos, ley 819 de 2003.

fiscal de mediano plazo, el cual debe ser presentado a las asambleas o concejos con el proyecto de presupuesto anual, debe contener, además de las metas de superávit primario, la deuda y el análisis de su sostenibilidad, los siguientes elementos:

- Un plan financiero, en donde se especifiquen el déficit, el balance primario y sus componentes y el saldo de la deuda que servirá de base para la elaboración del presupuesto;
- las acciones y medidas que sustentan el cumplimiento de las metas y su cronograma de ejecución;
- un informe de los resultados fiscales de la vigencia anterior, explicar los incumplimientos de las metas cuando se hayan presentado y las medidas para corregirlas y reflejar los ajustes necesarios en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de la vigencia;
- una estimación del costo fiscal de las exenciones tributarias de la vigencia anterior;
- una relación de los pasivos en cálculo de los pasivos exigibles y contingentes;
- una estimación del costo fiscal de los proyectos de ordenanzas o acuerdos sancionados en la vigencia fiscal anterior.

Las reglas de disciplina fiscal están dirigidas a articular los diferentes elementos de la planeación financiera y del presupuesto y considerar los efectos fiscales de mediano plazo de las decisiones actuales. Estas reglas incluyen:

- la obligación de todos los órganos ejecutores del presupuesto de ceñirse a los lineamientos del plan financiero en el momento de elaborar sus presupuestos;
- imposición de límites al uso de las vigencias futuras y reglas para su aprobación;
- un análisis del impacto fiscal de los proyectos de ordenanza o acuerdos que ordenen gastos u otorguen beneficios tributarios, y su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo;
- la reglamentación de la programación del presupuesto, sujetándolo a los marcos fiscales de mediano plazo y garantizando que todas las apropiaciones aprobadas por las asambleas y concejos puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente**;**

La ley 819 de 2003 mantiene en lo esencial las disposiciones de la ley 358 de 1997 sobre límites de endeudamiento de las entidades territoriales, pero introdujo algunos elementos y modificaciones para hacerla más precisa y coherente con las disposiciones relacionadas con la planeación financiera de mediano plazo, específicamente:

- La capacidad de pago debe evaluarse para todo el período de la vigencia de un crédito y no sólo para la vigencia en que se espera su contratación o desembolso;
- La proyección de los intereses y el saldo de la deuda deberán tenerse en cuenta las coberturas de riesgo de tasas de interés y de tasa de cambio definidas trimestralmente por la Superintendencia Financiera.

# 3. REVISIÓN DE LA LITERATURA

El análisis de los efectos de la aplicación de las leyes de ajuste fiscal en los departamentos corresponde en su gran mayoría a los documentos oficiales del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Urrea y Guío (2005) examinaron los efectos de la aplicación de la ley 617 en una muestra de departamentos y municipios sobre el gasto en salarios, el ahorro y los efectos de los alivios sobre el pasivo contingente de la nación y estimación de la deuda flotante. Los autores consideran que la categorización de los municipios y departamentos disminuyó los salarios de alcaldes, concejales y diputados y organismos de control y de los demás funcionarios de la administración. De una muestra de 850 municipios, 456 de ellos bajaron al menos una categoría con la aplicación de esta ley.

Los autores estiman el ahorro bruto generado por la imposición de los techos a gastos de funcionamiento para una muestra que cubre 12 departamentos, 8 municipios capitales y 106 municipios no capitales para el período 2001-2004, que es el período de transición. El ahorro es la diferencia entre el gasto de funcionamiento sin la aplicación de la ley en cada año, bajo el supuesto de que mantienen en términos reales y el gasto sometido a techos. Los autores estiman un efecto creciente sobre el ahorro, equivalente a 028% del PIB en el año 2001 y a 0.41% en el 2004. Teniendo en cuenta que la reducción de gastos de funcionamiento implica gastos de reestructuración de entidades e indemnizaciones por despidos, hicieron un cálculo del ahorro neto de estos gastos, generados por la ley. El impacto se reduce a 0.07% del PIB en el año 2001 y a 0.38% en el 2004, lo cual sugiere un efecto pequeño en el corto plazo, y alto en el mediano plazo.

Restrepo y Álvarez (2005) estimaron el impacto de la ley 617 de 2000 para el período 2000-2003 para los 32 departamentos y una muestra de 312 municipios. Los autores clasificaron los municipios en dos categorías: los que en el momento de la expedición de la ley incumplían los indicadores del final del período de transición (grupo de tratamiento), y los que la cumplían (grupo de control). Los autores estiman regresiones de panel para departamentos y municipios, en donde variable dependiente de la estimación es el gasto corriente como proporción de los ingresos de libre destinación, en función de tres variables dicótomas que buscan determinar el impacto del cambio de política sobre este indicador. Una variable dicótoma toma el valor de 1 para el año 2000 (antes de entrar en vigencia la ley) y 0 para los años 2001-2003. Una segunda variable dicótoma toma el valor de 1 para las tratadas y de cero para las de control. Una tercera variable dicótoma es el producto de las anteriores con el fin de aislar los efectos de la norma.

Los autores introducen otras variables explicativas en el modelo para controlar otros efectos, estas son: población total, índice de necesidades básicas insatisfechas y el partido político del mandatario. Para la estimación econométrica utilizaron un modelo de efectos aleatorios con pendiente constante, con perturbaciones que siguen un proceso autorregresivo de primer orden.

En sus estimaciones, la variable ley no resultó significativa, pero las variables de tratamiento y el término cruzado mostraron tener efectos significativos sobre la variable dependiente. En promedio, la proporción de gastos a ingresos corriente de los departamentos tratados fue superior en 27.6% a los no tratados y este indicador bajó en promedio 18 puntos porcentuales durante la vigencia de la ley en el período examinado. De las demás variables explicativas, resultaron significativas: el índice de necesidades básicas insatisfechas, con signo positivo, y el partido conservador, con signo negativo.

El informe de viabilidad Fiscal de los Departamentos de la DAF de 2007, evalúa el impacto de las leyes de responsabilidad fiscal[22] con base en el comportamiento del déficit y de la deuda pública de los departamentos, en período 2000-2007. Las entidades territoriales presentaron un superávit fiscal de 0.5% en el período. Sin embargo, señalan que la aplicación de estas leyes ha sido más eficaz en las administraciones centrales que en las entidades descentralizadas y empresas. Algunos departamentos han trasladado gastos a las entidades descentralizadas para eludir los controles de las leyes de responsabilidad fiscal, a pesar de las normas introducidas por estas leyes sobre pérdidas, distribución de excedentes, prohibición de transferencias de la administración central y contratación de deuda.

En relación con el comportamiento de los saldos de deuda, el informe destaca los siguientes hechos: a) disminución de la deuda pública territorial como porcentaje del PIB, de cerca del 10% en 1990 a 5.3% en el año 2007, b) disminución de la cartera en mora y el aumento de la de mínimo riesgo del sistema financiera, c) la deuda pública de los departamentos bajó de 0.63% del PIB en el año 2004 a 0.53% en el año 2007. Con respecto a la composición del gasto se destaca el aumento de la participación de la inversión en los departamentos, como resultado del control a los gastos de funcionamiento.

La experiencia de Latinoamérica en la aplicación de las reglas fiscales ha sido examinada por varios autores. Lozano et al (2008) presenta una síntesis de los resultados para Chile, Argentina, Méjico, Brasil y Perú. En todos los casos hay evidencia de que las reglas fiscales aplicadas a gobiernos sub-nacionales han mejorado su desempeño fiscal y que las reglas actuales tienen debilidades relacionadas con su capacidad anticíclica.

[22] Denomina así a las leyes de ajuste fiscal expedidas desde 1997: 358 de 1997, 488 de 1998, 550 de 1999, 617 de 2000, 643 y 715 de 2001, 819 de 2003, 922 de 2004, ley 1116 de 2006 y Acto legislativo de 2001.

# 4. ANÁLISIS EMPÍRICO

## 4.1. Descripción de los datos

Los indicadores de la ley 617 de 2000 para el período 2004-2007[23] provienen de la Contraloría General de la República (2009); para el período 2000-2003, provienen de Restrepo y Álvarez (2005)[24].

Los saldos de deuda pública interna para el período 1995-2007 provienen de la Contraloría General de la República (2009). Estos datos fueron ajustados con los Informes Anuales de Viabilidad Fiscal de los Departamentos de los años 2001 a 2007, con el fin de incluir la deuda externa y excluir los créditos condonables de la Nación para la reestructuración de los hospitales.

Los ingresos corrientes para el cálculo de la capacidad de pago de la ley 358 de 1997 para el período 1995-2007 se obtuvieron del Banco de la República, información suministrada directamente por la Sección de Finanzas Públicas de la Subgerencia de Estudios. Las cifras de los ingresos para el cálculo de la capacidad de pago de los departamentos están disponibles en los Informes anuales de Viabilidad Fiscal de los Departamentos de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público desde el año 2002 hasta el 2007, pero no para el período 1995-2001. También se cuenta con las cifras de la DAF de ingresos y gastos de los departamentos para el período 2001-2007, obtenidas directamente de esa dependencia, pero estas cifras no están presentadas con una desagregación que permita reproducir los cálculos de ingresos relevantes para la definición de la capacidad de pago de los Informes de Viabilidad Fiscal[25].

Los conceptos incluidos en el cálculo son los siguientes:

1. Ingresos tributarios.
2. Ingresos no tributarios.
3. Ingresos por transferencias nación/empresas de bienes y servicios públicos.
4. Transferencias por sobretasa ACPM e IVA licores.
5. Transferencias del departamento.
6. Otros ingresos por transferencias.

Fueron excluidas las transferencias nacionales, diferentes de empresas de bienes y servicios y sobretasa al ACPM e IVA licores. La mayor parte de estas transferencias corresponden a las del Sistema General de Participaciones (SGP), pero se incluyen también transferencias en el marco de la ejecución de programas de ministerios en los

[23] Contraloría General República (2009), La ley contraloríagen.gov.co/hml/control_macro/cmacro_estadísticas_fiscales.asp

[24] La fuente cita a la Contraloría General y al Ministerio del Interior.

[25] Aparentemente hay inconsistencias en los Informes de Viabilidad Fiscal. Por ejemplo, para un departamento datos de un año son iguales a los del año siguiente; para otros departamentos, los ingresos para el cálculo de la capacidad de pago son inferiores a los tributarios y no tributarios. Además, parece no haber uniformidad en los conceptos incluidos en los ingresos entre diferentes departamentos en un año específico, y entre diferentes años.

departamentos. El artículo 18 de la ley 715 de 1995 prohíbe a las entidades territoriales dar en garantía las rentas de destinación específica del SGP del sector educativo en nuevas operaciones de crédito; según la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, esta prohibición se extiende a los recursos de salud.[26] El Decreto 696 de 1998, reglamentario de la ley 358 de 1997, las había excluido expresamente del cálculo de la capacidad de pago.

Además, los recursos del SGP para educación y salud, en su mayor parte están destinados a financiar gasto corriente (nómina de maestros y prestación de servicios de salud), y por lo tanto disponibles para financiar el servicio de la deuda. Igualmente, las transferencias de las entidades del orden nacional a los departamentos, tienen destinaciones específicas y no afectan la capacidad de pago de los departamentos (por ejemplo, programas de vacunación del Ministerio de Protección Social), razón por la cual se consideró conveniente excluirlas.

Las transferencias de las empresas nacionales de bienes y servicios corresponden en su mayor parte a las regalías de las explotaciones mineras, las que reciben directamente los departamentos y los reintegros del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP). Estos recursos pueden ser utilizados para respaldar deuda, para financiar proyectos de inversión, según las prioridades y condiciones fijadas por la ley[27]. Para algunos departamentos las regalías son su principal fuente de ingresos.

Las transferencias internas del nivel central del departamento incluyen principalmente la participación en licores, en la clasificación del Banco de la República.

Aunque la ley 358 de 1997 admite algunos ingresos de capital para el cálculo de la capacidad de pago, en este trabajo se excluyó la totalidad ante la imposibilidad de desagregarlos en las estadísticas del Banco de la República. Los recursos del balance pueden ser incluidos según la ley, pero son recursos comprometidos en la vigencia anterior y no pueden utilizarse para apalancar deuda. Además, el nivel de agregación de las cifras históricas del presupuesto de los departamentos no permite desagregar los diferentes componentes de recursos del balance, para excluir las fuentes excluidas del cálculo por norma. Un problema similar ocurre con los rendimientos financieros, en donde solamente deben considerarse los provenientes de recursos admisibles como ingresos corrientes, pero las estadísticas disponibles no permiten desagregar. Los excedentes financieros son excluidos de la definición de ingresos para el cálculo de la capacidad de pago, y esta condición se respeta en este trabajo, al excluir la totalidad de las transferencias de capital.

De esta manera, las cifras de ingresos para el análisis estadístico y econométrico, no son exactamente iguales a las utilizadas en los análisis de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, y están ausentes algunos conceptos de ingresos que según la ley debería incluirse. Sin embargo, los rubros omitidos no son muy importantes y algunos de ellos no deberían influir en la medición de la capacidad real de pago, como

[26] Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección de Apoyo Fiscal (2003), página 54.

[27] La ley 358 de 1997 incluye expresamente las regalías en los ingresos corrientes, para cálculo de la capacidad de pago.

se señaló arriba; por ejemplo, para la mayoría de los departamentos, los ingresos por rendimientos financieros no son significativos, y parte de ellos tienen destinación específica al SGP.

Con estas cifras de ingresos se construyó el indicador de sostenibilidad: saldo de la deuda/ingresos corrientes para el período 1995-2007. Teniendo en cuenta que la ley 358 fue expedida en el año 2007, con vigencia desde su expedición, la serie construida es útil para examinar el impacto de esta ley sobre el endeudamiento de los departamentos, ya que se cuenta con información de dos años anteriores a la expedición de la ley.

La medición del cumplimiento de la ley para este trabajo corresponde a un cálculo ex post y no a la proyección que supone la ley que debe hacerse para determinar la capacidad de pago. El propósito de la ley 358 de 1997 es fijar una condición para que el departamento pueda adelantar operaciones de crédito público sin autorización de la Nación. Cuando el saldo de la deuda prevista para cualquier momento de la vigencia más el nuevo endeudamiento dividido por los ingresos proyectados para la misma vigencia supere el 80% la entidad está en semáforo rojo, es decir, no puede contratar deuda sin autorización de la Nación.

La forma de proyectar los ingresos para la vigencia está determinada por la ley: los ingresos de la vigencia serán iguales a los de la vigencia anterior, ajustados por la inflación esperada. Una entidad territorial no necesariamente incumple la ley si el indicador al final de la vigencia excede el 80%. Una cifra superior al 80% puede resultar de: a) una caída en los ingresos con respecto a lo proyectado según las indicaciones de la ley; b) una autorización del gobierno para traspasar el límite (bastante excepcional); c) nuevas operaciones de crédito sin autorización del gobierno (en cuyo caso se estaría incumpliendo la ley).

De esta manera, el objetivo del trabajo no es determinar las posibilidades de un departamento que se comprometiera en nuevas operaciones de crédito sin autorización de la Nación en cada vigencia, sino en el impacto de la ley sobre sus indicadores de capacidad de pago. En este sentido, es suficiente ceñirse a los valores observados del indicador al finalizar cada vigencia. Por esta misma razón, no son importantes las omisiones en los ingresos a las que se hizo referencia.

De otra parte, el Ministerio de Hacienda y la Contraloría tienen alguna discrecionalidad para excluir partidas en la definición de ingresos corrientes, lo que se explica en parte por la heterogeneidad de la presentación de las ejecuciones presupuestales por parte de las entidades territoriales[28]. Por ejemplo, por lo general, las transferencias de los

[28] Las entidades territoriales tienen sus propios estatutos orgánicos de presupuesto y como parte de ellos sus clasificadores presupuestales. Aunque la Contraloría General de la República y la DAF han intentado estandarizar la presentación de la información fiscal mediante formatos, no tienen un control completo sobre su diligenciamiento. La desagregación con que estas entidades obtienen la información de los entes territoriales les permite hacer ajustes, imposibles de hacer con la información más agregada. Como ejemplo de diferencias en la clasificación está la recuperación de cartera, que algunas entidades la clasifican como ingresos de capital y otras como ingresos corrientes. La clasificación de ingresos tributarios y no tributarios es bastante diferente en los entes territoriales. Algunos departamentos incluyen el recaudo del impuesto de licores como ingreso tributario, cuando son licores

ministerios y de las entidades descentralizadas a los departamentos son excluidas, a pesar de que la ley las incluye; los dividendos no son considerados rendimientos financieros y otras transferencias de capital son excluidas.

## 4.2. Descripción del comportamiento de los indicadores

### 4.2.1 Ley 358 de 1997

La evolución del indicador de Ley 358 de 1997 para los departamentos *tratados* y *no tratados* se observa en el Gráfico 4. Son clasificados como *tratados*[29] aquellos departamentos que para 1995 concentraban más endeudamiento (participación dentro del endeudamiento total departamental) que su participación en el ingreso total departamental[30]. Tanto los departamentos *tratados* como los *no tratados* cambian la tendencia de su indicador después de entrada en vigencia de la Ley. En el caso de los departamentos *tratados*, en 1995 el valor promedio del indicador era de 71%, con una tendencia positiva hasta 1998, año en el que alcanza el máximo valor (82%) del periodo; a partir de la entrada en vigencia de la Ley, la tendencia de este indicador cambia sustancialmente, alcanzando un valor promedio de 22% para el 2006, lo cual representa una disminución del 73% con respecto a 1998.

El comportamiento del indicador para los departamentos *no tratados* tiene una tendencia similar, pero el impacto de la Ley no fue el mismo comparado con el grupo de *tratados*. Para 1995, el indicador promedio para los departamentos *no tratados* fue de 46%, 25 puntos porcentuales menos que el grupo de *tratados*. Sin embargo, para el primer año de vigencia de la Ley, el valor promedio del indicador es similar en ambos grupos y la tendencia positiva se mantiene para los departamentos *no tratados* hasta 1999. A partir de este último año, la relación saldo de la deuda sobre ingresos corrientes se reduce y llega a un valor de 34% en el 2006, lo que representa una disminución de sólo el 26% frente a su indicador en 1995, en contraste con la reducción del 52% para el grupo de *tratados* durante este mismo periodo. Además, es importante resaltar que después de entrada en vigencia de la Ley, el valor promedio del indicador es mayor en el grupo de *no tratados* que en el de *tratados*.

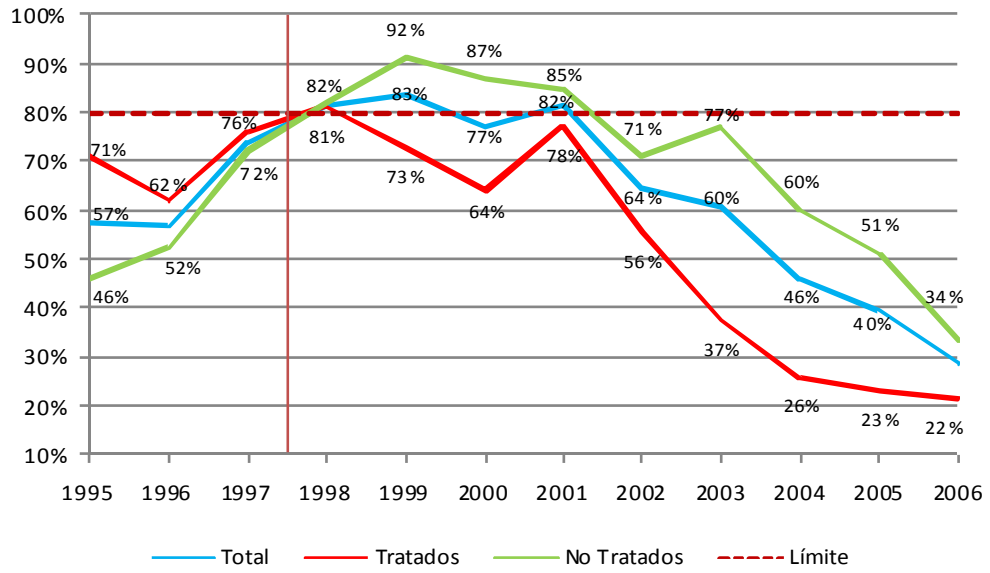
Por otro lado, al observar la mediana del indicador para cada uno de los grupos de interés (Gráfico 5), se destaca su tendencia negativa después de entrada en vigencia la Ley. El valor medio del indicador dentro de los *tratados* pasa de 60% en 1995 a 18% en el 2006.

extranjeros y de otros departamentos, pero la participación del departamento en licores de la empresa licorera del departamento y el IVA correspondiente, son clasificados con ingresos no tributarios. Incluso las estadísticas del Banco de la República adoptan este tratamiento asimétrico. Por el lado de la deuda y de la clasificación del gasto, hay diferencias de criterios para clasificar las operaciones de leasing, puesto que las entidades no las registran como deuda y los pagos periódicos las incluyen como gastos de inversión (véase, Duff & Phelps de Colombia S.A. (2008)

[29] Los departamentos *tratados* para la Ley 358 de 1997 son: Nariño, Putumayo, Risaralda, Guajira, Bolívar, Córdoba, Norte de Santander, Atlántico, Cundinamarca, Meta, Sucre, Arauca, Huila y Caldas.

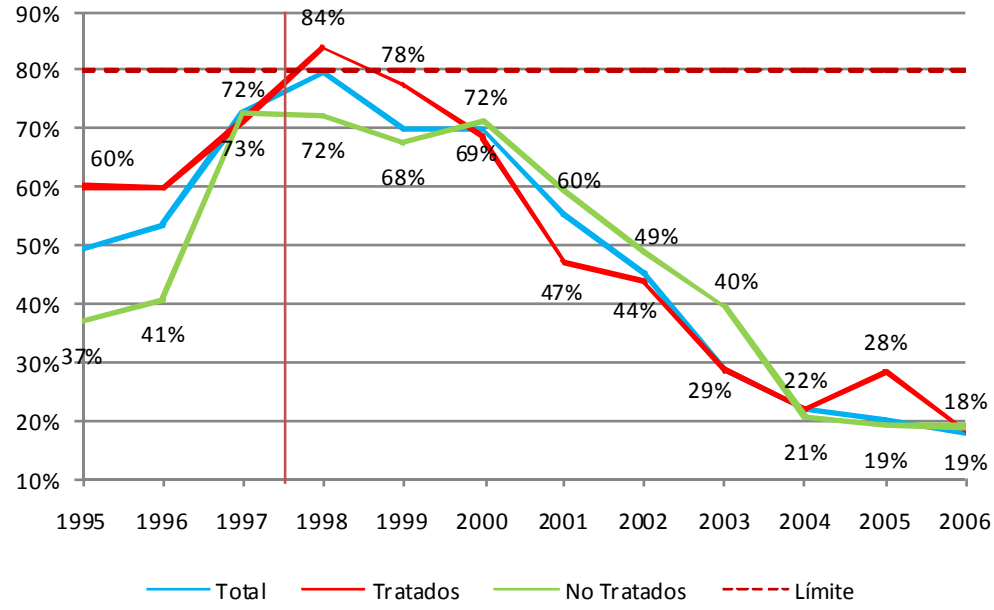
[30] Guillermo Perry Rubio. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS AL PROYECTO DE LEY 68 DE 1995. SENADO. Gaceta del Congreso No. 252 del 23 de agosto de 1995.

**Gráfico 4. Valor promedio del indicador saldo de la deuda / ingresos corrientes para los departamentos *tratados* y *no tratados*.**




Fuente: Calculos propios con base en datos del Banco de la República y Contraloría General de la República.

**Gráfico 5. Mediana del indicador saldo de la deuda / ingresos corrientes para los departamentos *tratados* y *no tratados*.**

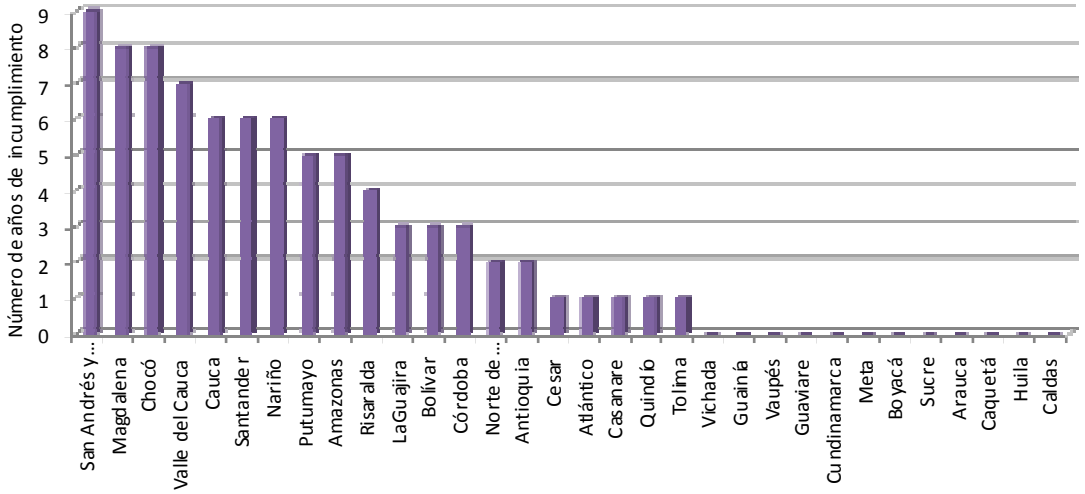



Fuente: Calculos propios con base en datos del Banco de la República y Contraloría General de la República.

A partir del indicador de Ley 358 de 1997 construido, se calculó el número de departamentos que incumplieron el límite para cada uno de los años de estudio. Se observa una tendencia creciente en el incumplimiento hasta 1998, con 16 departamentos con saldos de deuda superiores al 80% de sus ingresos corrientes; a partir de 1999 la tendencia del número de departamentos que incumplen es negativa, llegando a 2 en el 2006.

Adicionalmente, el Gráfico 6 muestra el número de años en que cada departamento incumplió los límites del indicador de saldo de la deuda entre 1998 y 2006. El 22% de los departamentos incumplieron por lo menos en 6 de los 9 años de estudio y se destacan los casos de San Andrés y Providencia, Magdalena, Chocó y Valle del Cuaca. Por otro lado, el 37% de los departamentos nunca sobrepasaron el límite fijado por la Ley.

**Gráfico 6. Número de años de incumplimiento del indicador saldo de la deuda/ ingresos corrientes entre 1998 y 2006.**




Fuente: Calculos propios con base en datos del Banco de la República y Contraloría General de la República.

## 4.2.2. Ley 617 de 2000

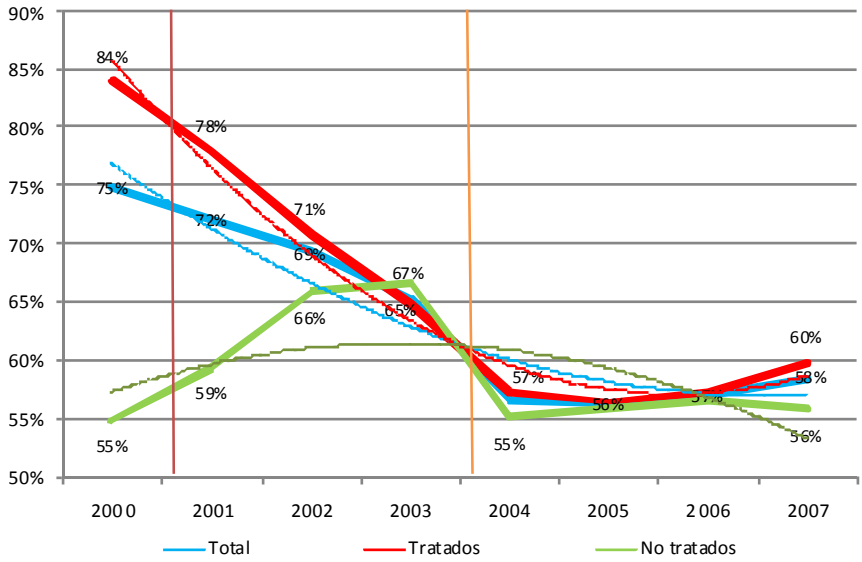
El Gráfico 7 presenta la evolución del valor promedio del indicador de Ley 617 de 2000, gastos de funcionamiento/ingresos corrientes de libre destinación, para los 32 departamentos agrupados según su situación inicial (*tratados* o *no tratados*). Son clasificados como *tratados*[31] aquellos departamentos que para el año 2000 presentaban un indicador superior a los límites establecidos por la Ley para el final del periodo de transición; mientras que los *no tratados* incluye las entidades territoriales departamentales, que de acuerdo con su categoría, no sobrepasaban los límites.

[31] Los departamentos *tratados* son: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Chocó, Guainía, Guaviare, Huila, Magdalena, Meta, Putumayo, Quindío, Santander, Tolima, Valle del Cauca y Vaupés.

En el año 2000, el 68% de los departamentos tenían gastos de funcionamiento que superaban en promedio el 84% de los ingresos corrientes de libre destinación (*tratados*). Este grupo de departamentos presentó una tendencia negativa en su indicador hasta el 2004, año en el que finaliza el periodo de transición de la Ley 617, finalizando con un indicador promedio de 60% en el 2007, lo cual representa una disminución del 30% con respecto al año 2000. En contraste, los departamentos *no tratados* presentaban un indicador con un valor promedio del 55% en el 2001, muy por debajo de los límites establecidos por la Ley, aunque con una tendencia positiva hasta el año 2003; para el final del periodo de transición los departamentos de este grupo ajustan de nuevo su indicador debajo del límite; finalmente, entre 2004 y 2007, los departamentos *no tratados* en promedio cumplen con los límites establecidos por la Ley.

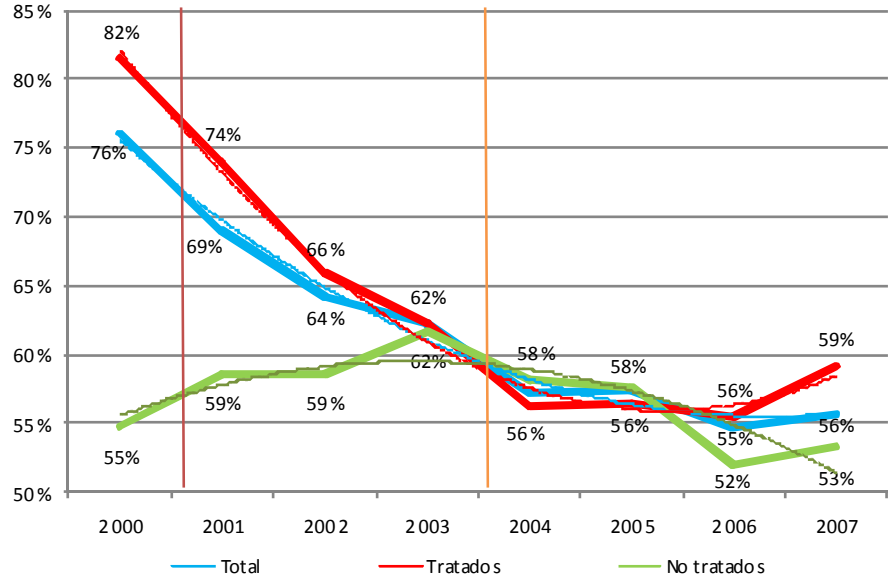
Por otro lado, se destaca que a pesar de las grandes diferencias en el valor promedio del indicador para los departamentos *tratados* y los *no tratados* en los primeros años de estudio, dos años después de entrada en vigencia de la Ley, el valor promedio del indicador es similar para los dos grupos. Sin embargo, a partir de 2006, se observa una tendencia diferente en el valor promedio del indicador: la relación gastos de funcionamiento sobre ingresos corrientes de libre destinación para los departamentos *tratados* presenta una tendencia positiva con un valor promedio en el 2007 de 60%, superando en algunos casos el límite establecido por la Ley; mientras que la tendencia en los departamentos *no tratados* es negativa, alcanzando en el 2007 un valor de 56%.

**Gráfico 7. Valor promedio del indicador gastos de funcionamiento/ ingresos corrientes por grupos.**




Fuente: Calculos propios con base en datos del Banco de la República y Contraloría General de la República.

**Gráfico 8. Mediana del indicador gastos de funcionamiento/ ingresos corrientes por grupos.**




Fuente: Calculos propios con base en datos del Banco de la República y Contraloría General de la República.

De acuerdo con los datos de la Contraloría General de la Nación se calculó el número de años en que cada departamento incumplió entre el 2001 y el 2007 los indicadores de Ley 617 de 2000 (Ver Tabla 2). Respecto a la relación gastos de funcionamiento/ ingresos corrientes de libre destinación los departamentos presentan un buen comportamiento en el 2007 y una evolución positiva durante el periodo de estudio: entre el 2001 y el 2007 el 40% de los departamentos nunca sobrepasó los límites de este indicador y para el 2007 sólo 7 departamentos incumplieron, representando una reducción del 30% con respecto al 2001. Sin embargo, algunos departamentos son recurrentes en el incumplimiento de este indicador, como es el caso de Chocó, Putumayo, Guajira y Tolima, cuyos gastos de funcionamiento en relación a los ingresos corrientes de libre destinación sobrepasaron los límites establecidos por la Ley en por lo menos 5 de los 7 años de estudio.

**Tabla 2. Número de años de incumplimiento de indicadores Ley 617 de 2000. (2001-2007)**

| | Amazonas | Antioquia | Arauca | Atlántico | Bolívar | Boyacá | Caldas | Caquetá | Casanare | Cauca | Cesar | Chocó | Córdoba | Cundinamarca | Guainía | Guaviare | Huila | La Guajira | Magdalena | Meta | Nariño | Norte de Santander | Putumayo | Quindío | Risaralda | San Andrés y Prov. | Santander | Sucre | Tolima | Valle del Cauca | Vaupés | Vichada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos de funcionamiento | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Asamblea Departamental | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| Contraloría | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 |

Fuente: Calculos propios con base en datos del Banco de la República y Contraloría General de la República.

Aunque el número de años de incumplimiento del indicador de Asamblea Departamental es mayor que en el caso anterior, la evolución a lo largo del periodo refleja el esfuerzo de algunos departamentos por reducir los gastos de sus asambleas. Para el 2001, 26 departamentos incumplían con los límites establecidos por la Ley, pero para el 2007 este número se redujo a 7, lo que representa una disminución del 73%. Al igual que en el caso anterior, algunos departamentos se destacan por sobrepasar los límites a lo largo del periodo de estudio (Guajira, Caquetá, Putumayo y Tolima).

Finalmente, la Ley 617 de 2000 parece no tener efecto sobre los gastos de Contraloría de los departamentos. No existe una tendencia definida en el número de departamentos que superan los límites de este indicador: el porcentaje de departamentos que incumplen la Ley pasa de 65% en el 2001 a 68% en el 2008, pasando por su nivel mínimo en el 2003 con 34%. Se destaca que todos los departamentos incumplieron por lo menos una vez este indicador entre 2001 y 2007, coincidiendo los que más incumplen este indicador con los de demás indicadores (Amazonas, Putumayo y Tolima). Es posible que los departamentos que superen los límites del indicador de gastos de funcionamiento, por ejemplo, incumplan también el indicador de Asamblea o Contraloría. Para medir la asociación o interdependencia entre estos tres indicadores, se calculó el coeficiente de correlación de Spearman[32] entre el número de años de incumplimiento de cada uno de los indicadores de Ley 617 de 2000 para los 32 departamentos, ver Tabla 3. Efectivamente, se encuentran coeficientes de correlación positivos y estadísticamente significativos entre los indicadores: el incumplimiento del indicador de gastos de funcionamiento presenta una asociación positiva con el incumplimiento a los límites de gastos de asamblea, con un coeficiente de correlación de 0.57, significativo al 1%; a su vez, existe una relación positiva entre el número de años de incumplimiento del indicador de asamblea y de contraloría, con un ρ de 0.48; entre los tres indicadores de Ley 617, el de contraloría y gastos de funcionamiento es el que presenta una correlación menor, aunque positiva (0.35) y estadísticamente significativa al 5%.

**Tabla 3. Coeficiente de correlación de Spearman para el incumplimiento de los tres indicadores de Ley 617 de 2000.**

| Correlación | *Asamblea* | *Contraloría* | *Gastos de funcionamiento* |
|---|---|---|---|
| *Asamblea* | 1.000000 | | |
| *Contraloría* | 0.483505*** | 1.000000 | |
| *Gastos de funcionamiento* | 0.578549*** | 0.354437** | 1.000000 |

*** Significativo al 1%.
** Significativo al 5%.

[32] El coeficiente de correlación de Spearman, ρ, oscila entre -1 y 1.

## 4.3. Análisis econométrico

### 4.3.1. Metodología

Para evaluar el impacto de la Ley 358 de 1997 y la Ley 617 de 2000 sobre la situación fiscal de los departamentos se hacen dos ejercicios utilizando la metodología de mínimos cuadrados *Stepwise* (STEPLS) para datos tipo panel, cubriendo el periodo antes y después de la entrada en vigencia de cada ley. El ejercicio para la Ley 358 de 1997 incluye datos para el periodo 1995-2007; mientras que la estimación para la Ley 617 de 2000 cubre el periodo 2000-2007. El análisis de datos panel dentro de este trabajo permite el estudio de los efectos de diferentes variables en el tiempo y entre todos los departamentos. Además, el análisis de datos panel logra controlar la heterogeneidad de los departamentos, evitando estimaciones sesgadas o ineficientes.

Como variable dependiente se toma el valor del *indicador* de cada ley. En el caso de la Ley 358 de 1997 la variable explicada es la relación entre saldo de la deuda e ingresos corrientes; para la Ley 617 el *indicador* corresponde a los gastos de funcionamiento como proporción de los ingresos corrientes de libre destinación.

Con el fin de estimar el efecto de cada Ley sobre el *indicador* sin atribuirle consecuencias que pueden ser respuesta a otras condiciones, se construye inicialmente una variable dummy que refleje la situación de los departamentos antes de entrar en vigencia la Ley. A partir de la clasificación inicial de departamentos *tratados* y *no tratados* se obtiene una dummy como variable independiente, *T*, que toma el valor de 1 durante todo el periodo para los departamentos *tratados* y 0 para los *no tratados.* Adicionalmente, la estimación incluye una variable dummy, *ley*, que toma el valor de 1 en los años de vigencia de la Ley y 0 para los demás años.

La variable explicativa de mayor interés dentro de la estimación es el término de interacción *Ley*T*, que toma el valor de 1 sólo para los departamentos *tratados* durante los años de vigencia de la Ley. Por lo tanto, esta variable mide el impacto de la ley sobre la variable dependiente, pero sólo en aquellos departamentos que debían ser controlados mediante límites al endeudamiento (Ley 358 de 1997) o a los gastos de funcionamiento (Ley 617 de 2000).

Dado que cada departamento tiene características sociales y demográficas particulares que afectan la estructura económica y que a su vez influyen sobre la situación fiscal del mismo, dentro de la estimación se consideran relevantes las siguientes variables: el nivel de pobreza, medido a través del porcentaje de la población que no tiene cubierta al menos una de las cinco necesidades definidas como básicas[33], *NBI*; el Índice de Desarrollo Humano que resume aspectos relacionados con los logros de la capacidad humana (longevidad, nivel de educacional e ingreso), *IDH*; el Índice de Calidad de Vida, *ICV*; los años promedio de educación para población de 15 años y más, *anos_edu*; el

[33] Condiciones de la vivienda, servicios de acueducto y alcantarillado, nivel de hacinamiento, nivel de dependencia y ausentismo escolar.

porcentaje de población rural dentro del departamento, *rural*; y variables dummy para identificar cada una de las regiones del país[34]. Los indicadores sociales y demográficos de los departamentos se construyeron con base en información del Departamento de Planeación Nacional (DNP) y la Encuesta Continua de Hogares del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para los años 2002 y 2005. Adicionalmente, el análisis empírico tiene como regresores; en términos reales per cápita, el PIB, *PIB*, y los ingresos corrientes, *ing_cte*; y el número de habitantes del departamento, *n*.

El modelo inicial está definido de la siguiente manera:

$$indicador_{it} = \beta_o + \beta_1 T_{it} + \beta_2 Ley_{it} + \beta_3 (Ley_{it} * T_{it}) + \beta_4 PIB_{it} + \beta_5 Ing_cte_{it} + \beta_6 NBI_{it} + \beta_7 IDH_{it} + \beta_8 ICV_{it} + \beta_9 anos_edu_{it} + \beta_{10} rural_{it} + \beta_{11} cafetera_{it} + \beta_{12} centro_oriente_{it} + \beta_{13} orinoquia_{it} + \beta_{14} occidental_{it} + n + \varepsilon_{it}$$

La construcción de cada uno de las ecuaciones finales se elaboró a partir del método *Stepwise*, el cual selecciona paso a paso del grupo total de variables independientes aquellas que son estadísticamente significativas dentro del modelo. De esta forma, la ecuación final estimada incluye como variables explicativas aquellas con un *p-value* menor o igual de 0.05 y excluye aquellas variables con un *p-value* superior al 0.1. Adicionalmente, se impuso que *Ley*, *T* y *Ley*T* siempre fueran incluidos en la ecuación final estimada por STEPLS, para evaluar el impacto de las Leyes sobre la situación fiscal de los departamentos.

### 4.3.2. Resultados

#### 4.3.2.1. Ley 358 de 1997

La Tabla 4 presenta los coeficientes estimados a partir del método *Stepwise Least Squares* para evaluar el impacto de la Ley 358 de 1997.[35] La ecuación final excluye dentro de los regresores las dummies de región *c_atlantica* y *occidental*. Lo anterior indica que pertenecer a la región de la Cafetera, Orinoquía o Centro Oriente y no a la Costa Atlántica o la Occidental eleva en promedio entre 20 puntos la relación saldo de la deuda sobre ingresos corrientes.

[34] Los departamentos fueron agrupados según las regiones naturales de Colombia: Costa Atlántica, Centro Oriente, Orinoquía, Occidental y Cafetera. La variable dummy toma el valor de 1 para los departamentos dentro de la región y 0 en el resto.

[35] Debido al poco número de observaciones obtenidas para las variables sociales y demográficas, estas son omitidas dentro de la ecuación inicial para el ejercicio de Ley 358.

**Tabla 4. Impacto de la Ley 358 de 1997**

| Variables independientes | Coeficientes |
|---|---|
| *Ley* | 66.0672** |
| *T* | 64.80905** |
| *Ley*T* | -85.2691** |
| *n* | -1.09E-05** |
| *cafetera* | -34.14542** |
| *orinoquia* | -19.41925** |
| *centro_oriente* | -20.02005** |
| *ing_cte_n* | -5.92E-05** |
| *PIB_n* | 2.89E-06** |

** Significativo al 5%.
* Significativo al 10%.

El término de interacción *Ley*T* es negativo y significativo a un nivel de confianza del 95%. Aunque la Ley no tuvo el efecto esperado sobre el total de departamentos en Colombia, si lo tuvo sobre aquellos que se buscaba sanear, ya que se estima que el impacto de la entrada de vigencia de la Ley para los departamentos *tratados*, *Ley*T*, redujo su indicador de endeudamiento en 85.

El PIB real per cápita, *PIB*, tiene un efecto positivo sobre el indicador de la Ley 358 de 1997, mostrando el hecho que departamentos económicamente más grandes tienen mayor acceso al sistema crediticio y, por lo tanto, mayores posibilidades de aumentar el saldo de su deuda. Por otro lado, un incremento en los ingresos corrientes del departamento genera una disminución del indicador de endeudamiento.

### 4.2.3.2. Ley 617 de 2000

Los resultados de la segunda estimación permiten identificar el impacto de la Ley 617 de 2000. En este caso la muestra incluye datos para los 32 departamentos entre el periodo 2000-2007. Como variable dependiente se toma la relación entre gastos de funcionamiento e ingresos corrientes de libre destinación; y como variables independientes se incluye aquellas relevantes dentro del modelo a partir de la metodología *Stepwise*. Al igual que en el ejercicio para la Ley 358 de 1997, en este caso las dummies regionales removidas dentro del proceso de selección fueron *c_atlantica* y *occidental*, de tal forma que estas dos regiones conforman el grupo básico para interpretar estos coeficientes: en promedio el indicador de Ley 617 de 2000 de los departamentos de la región Centro Oriente, Orinoquia o Cafetera es mayor, en por lo menos 0.13, al indicador presentado en los departamentos dentro de la región Occidental o Costa Atlántica.

En cuanto a las variables de interés, se observa que la entrada en vigencia de la Ley, *Ley*, no parece tener un impacto estadísticamente significativo sobre el total de departamentos, pero si sobre aquellos que se buscaba intervenir, *Ley*T*. El impacto

promedio de la entrada de vigencia de la Ley 617 de 2000 sobre los departamentos *tratados* (aquellos que para el 2000 ya superaban los límites establecidos por la Ley) fue de una disminución de 0.28 de la relación gastos de funcionamiento / ingresos corrientes de libre destinación.

Estos resultados son consistentes con el análisis descriptivo presentado en la sección anterior. Como lo muestra el Gráfico 7, el valor promedio del indicador para los departamentos *tratados*, pasa de 84% en el 2001, a 57% en el 2004, año en que finaliza el periodo de transición de la Ley y para el final del periodo de estudio, la reducción del indicador fue del 30%. Por otro lado, se observa que el impacto de la Ley sobre el indicador no fue negativo para el total de los departamentos: aquellos clasificados como *no tratados* presentaron, en promedio, un mayor indicador para el final del periodo y una tendencia positiva durante los primeros años de vigencia de la Ley.

**Tabla 5. Impacto de la Ley 617 de 2000**

| Variables independientes | Coeficientes |
|---|---|
| *Ley* | 0.070522* |
| *T* | 0.351651** |
| *Ley*T* | -0.263695** |
| *ninos* | 0.016176** |
| *PIB_n* | -0.015039** |
| *NBI* | 0.008776** |
| *cafetera* | 0.115355** |
| *orinoquia* | 0.168309** |
| *centro_oriente* | 0.098510** |
| *ICV* | 0.011190** |
| *homb* | -0.022380** |
| *N* | 7.60E-08** |
| *ing_cte_n* | -5.50E-07** |

** Significativo al 5%.
* Significativo al 10%.

El método de regresión *Stepwise* removió de la ecuación final las variables *ICV* e *IDH*, pero incluyó como regresos el *NBI*, la estructura de la población y los años de educación de la misma. Según los resultados arrojados, un aumento en los niveles de pobreza, una mayor proporción de niños o años promedio de educación más altos dentro del departamento genera un aumento de los gastos de funcionamiento como proporción de los ingresos corrientes de libre destinación.

Por otro lado, tanto el PIB como los ingresos corrientes tienen coeficientes negativos dentro de la ecuación final, pero solo el PIB es significativo a un nivel de confianza del 95%. Por lo tanto, los departamentos, fiscal y económicamente, más grandes tienen en promedio un menor indicador de Ley 617 de 2000.

# 5. CONCLUSIONES

El análisis realizado en este artículo sobre los efectos de las leyes de disciplina fiscal sobre los gastos de funcionamiento y sobre el endeudamiento de los departamentos hasta el año 2007. En el caso de la ley 617, el efecto es más fuerte para los departamentos dasificados como tratados (es decir aquellos que en el momento de expedición de la ley superaban los límites). El análisis econométrico no es concluyente sobre los efectos de la ley en el comportamiento de los departamentos de control (los que tenían indicadores por debajo del límite).

En el caso de las leyes 358 de 1997 y 819 de 2003, el efecto de la ley es significativo y de alto impacto, especialmente en el caso de los departamentos tratados. En el análisis descriptivo se muestra que los programas de desempeño fiscal han sido efectivos en reducir el endeudamiento de los tratados, hasta el punto de que en promedio sus indicadores de deuda son inferiores a los de los departamentos de control en los últimos años del período.

Los resultados de la aplicación de estas leyes han sido favorables, a pesar de la opacidad de las cifras fiscales de los departamentos, que dificultan el seguimiento de los organismos de control y del Ministerio de Hacienda. Estas dificultades están reflejadas en la sección de datos de este artículo. Esta puede ser una de las razones por las cuales algunos departamentos, aunque han sido controlados en lo fundamental son propensos a crisis recurrentes y a proceso de reestructuración de deudas, aunque debe reconocerse que estos problemas no tienen la magnitud observada en el momento en que empezó el proceso de introducción de reglas fiscales. La estandarización de la información fiscal de los departamentos y un sistema de penalización de las malas prácticas ayudará a aumentar la efectividad de las reglas fiscales actuales.

# BIBLIOGRAFÍA


CONTRALORÍA GENERAL DEL LA REPÚBLICA: "Certificados de Ley 617". http://www.contraloriagen.gov.co/html/control_macro/cmacro_estadisticas_fiscales.asp.

CONTRALORÍA GENERAL DEL LA REPÚBLICA: "Deuda Pública". http://www.contraloriagen.gov.co/html/control_macro/cmacro_estadisticas_fiscales.asp.

DUFF & PHELPS DE COLOMBIA S.A. (2008): "Dificultades encontradas en el proceso de calificación de la capacidad de pago de los Entes Territoriales," DCR Colombia, http://www.dcrcolombia.com.co/investigaciones.php.

EASTERLY, W. (1998): "When is fiscal adjustment an illusion?," *Banco Mundial*, 27° Panel Meeting of Economic Policy in Vienna, October 16-17, 1998, www.worldbank.org/html/dec/Publications/Workpapers/wps2000series/wps2109/wps2109.pdf

ECHEVERY, J. (2002): *Las claves del futuro. Economía y conflicto en Colombia*. Editorial Oveja Negra.

GANDOUR, M. (2008): "Efectos de la Constitución de 1991 sobre la economía política del financiamiento del gasto público en Colombia," *Colombia Internacional* 68, 68-97.

LOZANO, I., RINCÓN H., SARMIENTO, M. Y RAMOS, J. (2008): "Regla Fiscal para cuantitativa consolidar y blindar las finanzas públicas de Colombia," *Revista de Economía Institucional*, Vol. 10. No 19, 311-352.

MCCALLUM, B. (1989): "*Monetary Economics, Theory and Practice,"* McMillan, Capítulo 11.

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO: "Informes sobre viabilidad fiscal de los departamentos," http://www.minhacienda.gov.co/portal/page/portal/MinHacienda/haciendapublica/daf/entidadesterritoriales/

PERRY, G. (1995):"Exposición de motivos al Proyectos de Ley 68 de 1995," Senado. Gaceta del Congreso No. 252 del 23 de agosto de 1995.

RESTREPO, G. Y ÁLVAREZ, D. (2005): "Ley 617 de 2000 y su impacto fiscal territorial,", *Ensayos sobre Economía Regional*, Banco de la República

URREA, N. Y GUÍO, E. (2005): "Principales efectos fiscales de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000," *Dirección de Apoyo Fiscal*, Ministerio de Hacienda y Crédito Público.